

עין משפט‏ **נר מצוה**

נח א מיי פ"ג מהל' סוטה הלכה ד':
נו ב ג מיי שם הל' יא סמג עשין ז':
נז ד מיי שם הל' ה':

מוסף רש"י

משום ונוסרו כל הנשים. ואם לא היו מקלנין אותה אין כאן יסור אם מלא זכאה, ולאו מתטוונם לבישה ואפילו היא זכאה שלא נעמאה, מכל מקום פירושה היתה שהי קנא לה ונפתרה ההם. (סנהדרין סה.). דמקטלג, אין לך ייסור גדול מזה. ועממה לאו משום הכבוד היא (שם), מיתה יפה. ולא תכזבו (שם). ביונייה עדיף ליה. כלומר גדול בעיניו טפי מניחא דנשיה, הלכך נוח לה שמיסקל בנחשה ונחשה לנחש, ואע"ג דליכא גערא דנפשה, ולא תכזה אותה להפשיטה, הלכך וו היא צריכה מיתה יפה (שם). צערא דגופייהא עדיף ליה. גדול בעיניו טפי מביוני, הלכך כשפשיטניה וו היא יפה לה (שם). ובצלצול. אור (שורבין קג.). דין ארבע מיתות. עונש דונמחא (כתובות ז:). פורענות נתיי שמים הדומה למיתה שהוא מחייב בה (סנהדרין יז:). גופל מן הגג. דומיל דסקילה, דמתנן (שם סה:) בית הסקילה היתה גבוהה שמי קומות וקומה שלו הרי כאן שלש (שם יז:) דומה לנסקל שדומין אותו מיתת הסקילה לארץ (כתובות יא:) או חיה דורסתו. ארי מפילו לארץ והורגו דדייטא (שם). או נחש מכישו. והארכס שורפו (שם) דקלי ליה זיכאה ארס של נחש שורפו (סנהדרין יז:). או גמסר למילכות. וכן מתניין דלשו בסיף כי כן דרך המומעין על ידיהן חו היא מיתת סיף (כתובות ז:). או ליסטיין באין עליו. שדרך להרגו בסיף (סנהדרין יז:). בסרוגני. אכסריה ויא (גנוין (כתובות ז:). שבמדה שאדם מודד בה מודדין לו. אם מודד ונתן זקקה לעני מלה חספני, הקבי"ה מודד בתפניו ונתן לו (סנהדרין ז:).

תוספות שאנץ

חבל המצוי מהו שיעכב בסוטה. תימה למה יעכב והלא פריעה דכתיב בקרא אינו מעכב דהא אמר רבי יהודה אם היה לבנה נאה אינו מגלה ואם חיה שפחה נאה אינו פורעו. וי"ל דסבר כרבנן דפליגי עליה דרבי יהודה. עוד (אית בידה) (יש לומר) דקרא לא מיירי אלא היכא שאין לחוש להרהור. דין ד' מיתות לא בטלו מי שנתחייב סקילה או נופל מן הגג. וקשה מדאמרין (בכתוב דף י') שנים אחד הרג שונג ואחד הרג מויד הקב"ה מומנן לפונדק אחד זה שהרג בשונג עולה בסולם ונופל על אותו שהרג מויד ואמאי והא לא מחיוב סקילה וזה שנופל עליו

ח:

ס **וְאַחֲרַי** כִּךְ מִבִּיא חֶבֶל הַמִּצְרִי. צירושלמי מפרש חבל המצרי וכפיפה המצרית צלץן משירי הלשכה כחומת העיר ומגדליה ולא ידענא אי סודר שנחנק זו וסייף שנהרג זו דלמרינן פרק נגמר הדין (סנהדרין דף מג.) דצלץן משל כבוד אי פירושו נמי משירי הלשכה כי הכא:

תנינא ואחר כך מביא חבל המצרי. ולא ידענא

מאי פשיט מהכא טפי מהא דקתני היא חגרה לו בללצל דמשמע דחבל מצרי צעינן ממנש ועל כרחק לכתחילה למנזה צעינן אכל לאו דוקא לעכב דהיכא כתיב חבל המצרי או שום קשירה צמורה ולמה היה לו לעכב מיהו המדקדק בפירוש רש"י לא קשיא מידי דעיקר הבאתו קמבעיא ליה אי משום מדה צמדה דוקא חבל או משום שמיטת צגדים הואיל וצריך לקשור לללול לקשור חבל כדי ליפרע ממנה מיהו היכא דליכא חבל המצרי ואיכא לללול לא מהדרנא יותר מדלי צתר חבל: **בַּיּוֹם** שחרב בהמ"ק וכו'. והי"ה דבזמן הבית נהגו דין ד' מיתות מי שנתחייב בהן בלא עדים והתראה של א (לדוג דסנהדרין כדלמר צפ' צתר דיני ממונות (דף לו:) מעשה צרי שמעון בן שטח שהיה בזמן הבית דתינא אמר רבי שמעון בן שטח אראה נחממה אם לא ראיני וכו' עד שהשיכו נחש ומקשינן והאי צר נחש הוא והמני רבי חייא וכו' אלא האי דנקט מיום שחרב בית המקדש מלתא דפסיקא נקט דצטנו ארבע מיתות לגמרי: **בַּיּוֹם** שנתחייב סקילה. מקשי' מפרק השוכר את הפועלים (ב"מ דף פג:) דרבי אלעזר צרי שמעון הוה תפיס גנבי יומא חד פגע בזהוא כוזם אמר להו תפסוהו ותפסוהו^ו (זקפיהו) וזקפיהו וקא צרי אמר לו רבי אל ירע לך שהוא וצנו צעלו נערה מאורסה ציוה"כ וזה שנתלה נחנק ואמאי לא פריך והאי צר הכי הוא צר סקילה הוא אכל לפרש"י לא קשיא מידי דפירש התם משום הכי נתלה משום דכל הנסקלין נתליו יש לומר דלאו דוקא נקט נופל מן הגג או חיה דורסתו אלא מעין מיתה שנתחייב בה יורג ויש מפרשים דצנו צעל תחילה דהויא לה צעולה דמיתתו הויא צחנק אכל קשיא לרבי מהא דרבי צפרק אלו הן הגולין (מסות י:) דרש ריש לקיש והאלהים אנה לידו זה שהרג צמויד יושב תחת הסולם וזה שהרג צשוגג עולה ונופל והורגו והא לאו צר סקילה הוא ומריך אע"ג דלאו צר סקילה מיהו דרך ירידה הוא דכתיב (צמדצר לה) ויפל עליו וימות ואלו מתים דרך ירידה ואם הרגו בסיף הקדוש צ"ה נפרע מהם צעינן אחר:

מניינן

המקנא פרק ראשון סוטה

הכא עממא מאי. אמרי רבנן שמנזה לבישה ואפילו היא טהורה משום ונוסרו כל הנשים שלא יציאו עצמן ליד חשד ותהיינה זנועות: **הספ.** שהיא נסקלת אין לך יסור גדול מזה לאחרות: **פרסי.** מיתה ובושה: **מר סנר ציונא עדיף ליה.** חשוב על האדם ושנו לו

טפי מנצטרא דגופיה הילכך מיתה יפה היא לו ליסקל לצוש ואע"פ שצטרו נמשך שאינו מממה למות ולא ליסקל ערוס ויתצוה. א רבי יהודה סבר צטרא דגופא עדיף ליה וזו היא מיתה יפה לו ליסקל ערוס ואע"פ שמתצוה ולא יסקל בלצושו וימשך צטרו: **צבתי אים** לה ציוון עפי. שהיא ערומה עד לצב וראשה פרוע ויתן עליה תכשיתי והצ גנאי הוא לה שדרך צני אדם להתלוץ באדם ערוס ומנעלו צרגליו א ואמרי' שליח ערטיל וסיים מסאני. שליח מופשט כדמתרגמינן ופשט ושלח^א.

ערטיל ערוס^ב: **משום דלמר מר.** לקמן צמדה שאדם מודד בה מודדין לו: **היא חגרה לו.** חגרה את עצמה בלללול נחא להמנאות צפניו. בלללול צמד"ל בלע"ז: **מניסוח.** דעיקר הבאתו אינו אלא כדי שלא ישמטו: **פרגמה.** לרישא דקתני כל הרוצה אנשים: **פרגמה.** פרס אותה: **מתנאי' יד** הסחיל צעצירה סחילה. בדרך תשמיע הירך נהנה תחילה צקירוצ צשר לפיכך תלקה ירך תחילה לקלל אותה דכתיב צתה ה' את ירכך נופלת ואת צטקן צצה (צמדצר ה:) **גב' ואע"ג דמדה.** עצמה צטילה שפסקו ארבע מיתות בית דין: **צמדה לא צטיל** שמודדין להם לעוצרי עצמה צמדה שמתחייבים להם ומתים צדוגמה אותה מיתה: **דלמר רב יוסף.** הגמרא קלמר דלמר רב יוסף נמי צעלמא וכן מני כו': **דין ארבע מיתות.** דין שמים שהיא דוגמתו: **נופל מן הגג.** דומיא דסקילה דמתנן (סנהדרין דף מה.) בית הסקילה היה גבוה שמי קומות אחד מן העדים צא ודחפו כו': **חיה דורסו.** ארי דורסו בלצפרניו ומפילו לארץ וגם זה דומה לנסקל: **נחש מכישו.** והארכס שורפו: **נמסר למלכות.** ומיתת מלכות מתחזין את ראשו בסייף והרג נמי סייף הוא כדלמרינן בסנהדרין (דף נב:): **פרוגני.** צומנל"ט והוא חולי צגרונו: **בסאסאס.** צחוק אותה סאה עצמה כשאתה משלחה לאצדון תריצנה: ואין לי אלא סאה. עצירה גדולה: **פרקב.** חלי סאה. מרי וקצ דהיינו ג' קצין: **סומן ועוכלא.** משקלות קטנים הן ושיעורן צצבא צתרא צהמוכר את הספינה (דף צ:). **ומנין שכל פרוטה ופרוטה וכו'.** ואע"פ שלא נפרטו ממנו פסע ראשונה ושניה לא ויתרו לו פליהם אלא מצרפין לו אותן לחשבון: **ליראוס** לו א: **פרסה לו.** כנגדו: **כפה.** כעף: פניה

או מת בסרוגני ^א תניא היה ^ב רבי אומר מנין שבמדה שאדם מודד בה מודדין לו שנאמר ^בבסאסאה בשלחה תריבנה אין לי אלא סאה מנין לרבות תרקב וחצי תרקב קב וחצי קב רובע וחצי תומן ועוכלא מנין תלמוד לומר ^דכי כל סאון סואן ברעש ומנין שכל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול תלמוד לומר ^האחת לאחת למצוא חשבון וכן מצינו בסוטה שבמדה שמדדה בה מדרו לה היא עמדה על פתח ביתה ליראות לו לפיכך כהן מעמידה על שער נקנור ומראה קלונה לכל היא פרסה לו סודרין גאון על ראשה לפיכך כהן נוטל כפה מעל ראשה ומניחו תחת רגליה היא קשטה לו פניה לפיכך פניה

או מת בסרוגני ^א תניא היה ^ב רבי אומר מנין שבמדה שאדם מודד בה מודדין לו שנאמר ^בבסאסאה בשלחה תריבנה אין לי אלא סאה מנין לרבות תרקב וחצי תרקב קב וחצי קב רובע וחצי תומן ועוכלא מנין תלמוד לומר ^דכי כל סאון סואן ברעש ומנין שכל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול תלמוד לומר ^האחת לאחת למצוא חשבון וכן מצינו בסוטה שבמדה שמדדה בה מדרו לה היא עמדה על פתח ביתה ליראות לו לפיכך כהן מעמידה על שער נקנור ומראה קלונה לכל היא פרסה לו סודרין גאון על ראשה לפיכך כהן נוטל כפה מעל ראשה ומניחו תחת רגליה היא קשטה לו פניה לפיכך פניה

הרי כמו אבן שנסקל בסקילה שנותנין על כריסו. וצ"ל דמיירי שהנופל יש לו בידו סיף או סכין כשנופל על חבירו הוא מחזי ראשו בסיף כמו שעושין במלכות:

מסורת הש"ס

^א [סנהדרין מה. וס"ג, ^ב כמובט סה: א] [לקמן ט, ^ד [מגילה יב:], ^ה סנהדרין א: ע"ש כמובט ^ו [סנהדרין ק. חוספתא ג, ^ז [סנהדרין ק. חוספתא פ"ג, ^ח [בסנהדרין ק. חומא ר' מאיר אומר וכו' וכן מוכרח להיות לפי מאי דמסיק הש"ס לקמן טו: דשמעי' לר' מאיר דקלמר היא האפלתו וכו' ע"ש צפרשי" וכן אי' במוספתא ריש פרק ג הוי ר' מאיר אומר וכו' ^א ^ב ס"א ומר סבה, ^ט [ויקרא טז], ^י [נבדאשית ג, ^י [שיך לעיל ז: צמשה], ^י עיצ"ז מ"ז,

תורה אור השלם

¹ וְהַשְׁתִּי וְזָמַח מִן הָאָרֶץ וְנוֹסַר כָּל הַנָּשִׁים וְלֹא תַעֲשֶׂינָהּ בְּמִתְקַבְּנָהּ:

² יִדְוָקָאֵל כַּג מַח לֹא תִסֵּק וְלֹא תִטּוּר אֶת בְּנֵי עַמּוּךְ וְאֶהְיֶה לְרִעָא בְּמִיּוֹךְ אֲנִי יְיָ: וַיִּקְרָא יִטְיָה ³ בַּסַּאסָאָה בְּשַׁלְחָה תְּרִיבְנָהּ וְהָיָה בְּרִחוּיוֹ הַקָּשָׁה בְּיוֹם קָרִים: יִשְׁעִיחוּ כּוּ ח ⁴ כִּי כָל סֹאון סֹאון בָּרַעַשׁ וְשִׁמְלָה מְגֻלָּלָה בְּדָמִים וְהָיְתָה לְשִׁרְפָּה מְאֻבָּלֶת אֲשֶׁ:

⁵ רָאָה זֶה קִצְאָתִי מְאִירָה קִלְחָה אֶחָת לֵאחֹת לְמִצָּא חֲשׁוֹבָן: קהלת ז כז

הגהות הב"ח

^א רש"י ד"ה צבתי וכו' ואמרי שלח: ^ב ר"ה ליראות לו פרכסה כנגדו בל"ל והד"א: ^א תוב' ד"ה מיום וכו' והמלה שלא היו יכולין לדנוי בסנהדרין:

גליון הש"ס

^א בותנא' במדה שאדם מודד. עיין סנהדרין דף 5 ע"ה:

לעיו רש"י

^א בבד"ל [בינדינ"ל]. אגו, חגורה. חרט. ^ב צומנל"ט [בד"ן מלנ"ט] דלקת שקדים מוגלתית.